Chapitre 1 : Les instruments de paiement et de crédit de l'entreprise

Introduction

Dans le monde des affaires, la rapidité et la confiance sont essentielles pour assurer le développement économique. Pour répondre à ces besoins, le droit des affaires a mis en place des outils spécifiques appelés "effets de commerce". Un effet de commerce est un titre négociable qui représente une créance d'argent et permet de payer ou d'obtenir du crédit. Nous verrons comment ces instruments, principalement la lettre de change, le chèque et le billet à ordre, assurent la circulation des fonds au sein des entreprises.

I. La Lettre de Change : l'outil de crédit par excellence

- **Définition** : C'est un écrit par lequel un "tireur" ordonne à un "tiré" (son débiteur) de payer une somme à un "bénéficiaire" à une date précise.
- **Fonctions** : Elle sert de moyen de paiement, mais surtout d'instrument de crédit grâce à l'escompte (vente de la traite à une banque pour avoir de l'argent immédiatement).
- **Sécurité** : Le paiement est garanti par le principe de **solidarité** (tous les signataires sont responsables) et par l'**inopposabilité des exceptions** (le tiré ne peut pas refuser de payer le porteur en utilisant des problèmes personnels avec le tireur).

II. Le Chèque : le moyen de paiement à vue

- **Nature** : Contrairement à la lettre de change, le chèque est toujours payable "à vue" (immédiatement) et le tiré est obligatoirement une banque.
- **Protection** : Pour éviter la fraude, la loi marocaine prévoit des sanctions pénales sévères pour l'émission de chèques sans provision.
- **Régularisation** : En cas d'incident, le tireur doit régulariser sa situation en payant le montant dû et une amende forfaitaire (5%, 10% ou 20%) pour retrouver le droit d'utiliser un chéquier.

III. Le Billet à Ordre : un engagement personnel

- C'est un titre par lequel une personne (le souscripteur) s'engage personnellement à payer une somme à une autre.
- Contrairement à la lettre de change qui implique trois personnes, le billet à ordre n'en implique que deux. Sa nature civile ou commerciale dépend de l'opération qu'il finance.

Conclusion

Les instruments de paiement sont les piliers de la vie commerciale. Ils offrent aux entreprises la souplesse nécessaire pour gérer leurs dettes et leurs créances tout en garantissant une sécurité juridique indispensable à la stabilité financière.

Chapitre 2 : Le Droit Fiscal et la Théorie de l'Impôt

Introduction

L'État, pour fonctionner et financer les services publics, a besoin de ressources financières. C'est l'objet du droit fiscal : l'ensemble des règles qui permettent à la puissance publique de prélever une partie de la richesse des citoyens et des entreprises par voie d'autorité. L'impôt n'est pas qu'une simple charge ; c'est un outil de politique économique et sociale. Nous analyserons d'abord la notion d'impôt avant d'étudier ses fonctions et ses techniques de prélèvement.

I. Qu'est-ce que l'impôt ? (Définition et Caractères)

- **Prestation pécuniaire** : L'impôt se paie en argent, pas en nature.
- **Autoritaire et Légal** : Il est imposé par l'État (souveraineté) et doit obligatoirement être créé par une loi.
- **Sans contrepartie directe** : Le contribuable ne reçoit pas un service précis en échange de son paiement ; l'impôt sert l'intérêt général.

II. Les rôles de l'impôt dans la société

- **Rôle Financier** : C'est la fonction principale. Il doit couvrir l'augmentation constante des dépenses publiques.
- **Rôle Social** : Il permet de réduire les inégalités par la **progressivité** (ceux qui gagnent plus paient un taux plus élevé) et la personnalisation (prise en compte des charges de famille).
- **Rôle Économique** : L'État peut encourager certains secteurs (comme l'immobilier ou l'exportation) en offrant des avantages fiscaux ou lutter contre l'inflation.

III. La Technique Fiscale : de l'assiette au recouvrement

- **L'Assiette** : C'est la base sur laquelle on calcule l'impôt. Elle peut être évaluée de façon directe (déclaration du contribuable) ou indirecte (forfait ou signes extérieurs).
- **La Liquidation** : C'est le calcul du montant dû en appliquant un taux (proportionnel ou progressif). Au Maroc, l'Impôt sur le Revenu (IR) utilise un barème progressif par tranches allant de 0% à 38%.
- **Le Recouvrement** : C'est l'encaissement de l'argent par le Trésor, soit par paiement direct, soit par retenue à la source (pour les fonctionnaires et salariés).

Conclusion

Le droit fiscal est un droit autonome et puissant qui équilibre les besoins financiers de l'État et les libertés des contribuables. Bien que souvent perçu comme une contrainte, il reste le moteur essentiel de la solidarité nationale et du développement économique.

Dissertation 1 : Les instruments de paiement et de crédit au service de l'entreprise

Introduction

Le droit des affaires se distingue du droit civil par ses exigences de rapidité et de crédit. Pour répondre à ces impératifs, le législateur a instauré des "effets de commerce" : des titres négociables représentant une créance de somme d'argent. Ces outils permettent aux entreprises de circuler des fonds sans manipuler d'espèces et de mobiliser des créances non encore échues. Nous analyserons le fonctionnement et la sécurité des trois principaux instruments : la lettre de change, le chèque et le billet à ordre.

I. La Lettre de Change : L'instrument de crédit par excellence

- **Définition et émission** : La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel un tireur ordonne à un tiré de payer une somme à un bénéficiaire à une date donnée. Elle est obligatoirement un acte de commerce par la forme.
- **La garantie du paiement** : Le paiement est sécurisé par la provision (créance du tireur sur le tiré) , l'acceptation du tiré qui l'engage juridiquement , et le principe de solidarité entre tous les signataires.
- **Le rôle de l'escompte** : Elle permet au tireur d'obtenir des liquidités immédiates en cédant le titre à un banquier avant l'échéance.

II. Le Chèque : Un moyen de paiement à vue

- **Nature juridique** : Contrairement à la traite, le chèque n'est pas commercial par la forme et il est toujours payable "à vue" dès sa présentation.

- **Le système de protection** : La loi marocaine protège rigoureusement le chèque par un système pénal sanctionnant l'omission de constituer ou de maintenir la provision.
- **Procédure d'incident** : En cas de refus de paiement, la banque doit délivrer un certificat de refus et adresser une injonction au tireur, l'interdisant d'émettre des chèques pendant 10 ans, sauf régularisation et paiement d'une amende forfaitaire.

III. Le Billet à Ordre : Un engagement direct

- **Spécificité** : Il ne met en rapport que deux personnes : le souscripteur, qui s'engage à payer, et le bénéficiaire.
- **Régime mixte** : Il est commercial s'il résulte d'une transaction commerciale, sinon il reste civil. La plupart des règles de la lettre de change lui sont applicables.

Conclusion

Ces instruments constituent le moteur financier de l'entreprise. Si la lettre de change et le billet à ordre facilitent le crédit à court terme, le chèque demeure l'outil de paiement quotidien dont la sécurité est garantie par une surveillance bancaire et pénale étroite.

Dissertation 2 : Le droit fiscal et la théorie générale de l'impôt
Introduction

Le droit fiscal est la branche du droit public qui régit l'activité de l'État consistant à prélever de manière autoritaire des ressources financières pour couvrir les charges publiques. C'est une discipline autonome, dotée de ses propres principes comme la légalité et l'égalité devant l'impôt. Cette dissertation examine la nature de l'impôt, ses fonctions multiples et les mécanismes techniques de sa mise en œuvre.

I. La notion d'impôt et ses caractéristiques fondamentales

- **Prélèvement pécuniaire et autoritaire** : L'impôt se paie en argent et est perçu par voie d'autorité en vertu de la souveraineté de l'État.
- **Légalité et absence de contrepartie** : Seule la loi peut créer un impôt. Contrairement à la taxe ou à la redevance, l'impôt est dû sans que le contribuable ne reçoive un service direct et immédiat en échange.
- **Caractère définitif** : Une fois recouvré, l'impôt est définitivement acquis au Trésor public.

II. Les fonctions sociales et économiques de l'impôt

- **Objectif financier** : Sa mission première est de procurer les fonds nécessaires au fonctionnement des organismes publics.
- **Rôle social et redistributif** : Par la progressivité des taux et la personnalisation (prise en compte des charges familiales), l'impôt cherche à corriger les inégalités et à répartir les charges selon les facultés contributives.
- **Levier économique** : L'État utilise l'impôt pour encourager l'investissement (codes d'investissement), favoriser l'épargne ou lutter contre l'inflation en épongeant le surplus de pouvoir d'achat.

III. La technique fiscale : De l'assiette au recouvrement

- **L'Assiette** : C'est la base imposable. Elle peut être évaluée directement par la déclaration du contribuable ou indirectement par le système forfaitaire ou indiciaire.
- **La Liquidation** : Elle consiste à calculer le montant net de l'impôt. On applique soit un taux proportionnel (constant), soit un taux progressif par tranches (comme pour l'IR au Maroc).
- **Le Recouvrement** : Il se fait soit par voie de rôle (acte administratif), soit par retenue à la source. En cas de non-paiement, l'administration peut engager un recouvrement forcé (commandement, saisie, vente).

Conclusion

L'impôt est bien plus qu'une simple contribution financière ; il est l'expression de la solidarité nationale. Sa maîtrise technique par l'administration, combinée aux droits de contrôle et de sanction, assure la pérennité des ressources de l'État tout en encadrant les relations avec le contribuable

Chapitre 1 : Les instruments de paiement et de crédit

I. Focus sur la Lettre de Change (La Traite)

La lettre de change est l'outil central du crédit commercial. Elle repose sur des principes juridiques rigoureux qui garantissent que le bénéficiaire sera payé à l'échéance.

- **L'Acte de Commerce par la forme** : La lettre de change est toujours commerciale, peu importe si les personnes qui l'utilisent sont commerçantes ou non.

- **La Provision** : C'est la créance de somme d'argent ou de marchandises que le tireur détient sur le tiré. Sa propriété est transmise de droit aux porteurs successifs du titre, ce qui constitue une garantie solide de paiement.
- **L'Aval** : C'est une garantie personnelle. L'avaliseur se porte caution solidaire d'un signataire (généralement le tireur ou le tiré) pour garantir le paiement de la traite.
- **L'Inopposabilité des exceptions** : Le tiré qui a accepté la traite ne peut pas refuser de payer le porteur légitime en invoquant ses relations personnelles ou ses litiges avec le tireur.

II. Focus sur la sécurité du Chèque

Le chèque est un instrument de paiement à vue (immédiat). Au Maroc, sa sécurité est renforcée par un système de sanctions pénales et bancaires.

- **Le Chèque sans provision** : Le tireur commet une infraction s'il omet de constituer ou de maintenir la provision au moment de la présentation du chèque.
- **Les Sanctions Pénales** : L'emprisonnement peut aller de 1 à 5 ans, accompagné d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams (sans être inférieure à 25 % du montant du chèque).
- **L'Interdiction bancaire** : En cas d'incident, la banque adresse une injonction au tireur lui demandant de rendre tous ses chéquiers et de ne plus émettre de chèques (sauf chèques de retrait) pendant 10 ans, sauf régularisation.

Chapitre 2 : La Théorie Générale de l'Impôt

I. Les Principes Fondamentaux au Maroc

Le système fiscal marocain s'appuie sur la Constitution de 2011 pour garantir l'équité.

- **Légalité** : L'impôt ne peut être créé, modifié ou supprimé que par la loi.
- **Égalité** : Tous les citoyens contribuent aux charges publiques en proportion de leurs facultés contributives.
- **Annualité** : Les impôts sont autorisés chaque année par le vote de la loi de finances.

II. La Liquidation : Le calcul de l'Impôt sur le Revenu (IR)

L'IR au Maroc est un impôt **progressif par tranches**. Cela signifie que le revenu est découpé en "morceaux", et chaque morceau est taxé à un taux différent.

Tranche du revenu annuel (DH)	Taux applicable
Moins de 30 000	0 % (Exonéré)
De 30 001 à 50 000	10 %
De 50 001 à 60 000	20 %
De 60 001 à 80 000	30 %
De 80 001 à 180 000	34 %
Au-delà de 180 000	38 %

III. Les Pouvoirs de l'Administration Fiscale

L'administration dispose de prérogatives importantes pour assurer le recouvrement des recettes.

- **Droit de contrôle** : L'administration peut vérifier la sincérité des déclarations par un examen approfondi de la comptabilité.
- **Taxation d'office** : Si un contribuable ne dépose pas sa déclaration ou refuse le contrôle, l'administration évalue elle-même ses revenus sans débat contradictoire.
- **Recouvrement forcé** : Si l'impôt n'est pas payé, le percepteur peut engager le commandement, la saisie des biens, leur vente, et dans certains cas, la contrainte par corps (incarcération).

I. Droit des Affaires et Instruments de Paiement

- **Droit des Affaires** : Ensemble des règles applicables aux acteurs, aux activités et aux structures du monde des affaires. C'est un droit privé d'exception qui déroge au droit civil pour répondre aux besoins de rapidité et de crédit.
- **Effet de Commerce** : Titre négociable représentant une créance d'argent, exigible à vue ou à court terme, permettant de payer ou de faire crédit.
- **Lettre de Change (ou Traite)** : Écrit par lequel une personne (le tireur) donne l'ordre à son débiteur (le tiré) de payer une somme déterminée à une date précise à une troisième personne (le bénéficiaire).
- **Provision** : Créance en somme d'argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. En matière de chèque, elle doit être préalable et disponible dès la présentation.
- **Acceptation** : Engagement du tiré, manifesté par sa signature sur la lettre de change, de payer le montant à l'échéance.

- **Aval** : Acte par lequel une personne (l'avaliste) se porte caution solidaire pour garantir le paiement de tout ou partie d'un effet de commerce.
- **Endossement** : Technique de transmission d'un titre à ordre (lettre de change, chèque nominatif) par une mention écrite au dos du titre suivie de la signature.
- **Protêt** : Acte authentique dressé par un agent du greffe constatant officiellement le refus de paiement d'un effet de commerce et les motifs de ce refus.
- **Escompte** : Opération consistant à céder un effet de commerce à un banquier avant son échéance, en échange du paiement immédiat de la somme sous déduction d'intérêts et de commissions.

II. Droit Fiscal et Théorie de l'Impôt

- **Droit Fiscal** : Branche du droit public qui régit le prélèvement autoritaire et définitif de ressources financières par l'État pour couvrir les charges publiques.
- **Impôt** : Prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, pour assurer la couverture des charges publiques.
- **Assiette Fiscale** : Base ou matière imposable sur laquelle est calculé l'impôt (revenu, capital, dépense).
- **Liquidation** : Opération mathématique consistant à calculer le montant net de l'impôt en appliquant le taux à la matière imposable préalablement évaluée.
- **Recouvrement** : Ensemble des procédés permettant le versement du produit des impôts dans les caisses du Trésor public.
- **Impôt Proportionnel** : Impôt dont le taux reste constant, quelle que soit la valeur de la matière imposable.
- **Impôt Progressif** : Impôt dont le taux augmente au fur et à mesure que le volume de la matière imposable s'accroît.
- **Retenue à la Source** : Technique de recouvrement où un tiers (employeur, administration) prélève directement l'impôt sur le revenu avant même que le contribuable ne le perçoive.
- **Taxation d'Office** : Procédure permettant à l'administration d'évaluer unilatéralement la base d'imposition d'un contribuable en cas de manquement grave (absence de déclaration, refus de contrôle).
- **Contentieux Fiscal** : Tout désaccord ou litige entre l'administration et le contribuable concernant la détermination, la liquidation ou le recouvrement de l'impôt.